



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nginden 2/65-A, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/ tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/ 148/ X/ Res.4.2/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, Jl Tambak Mayor Baru 4/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2024 Nomor 3/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi :
 - (satu) poket klip plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bruto ± 2,64 Gram beserta plastiknya,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ Gram beserta plastiknya,
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ Gram beserta plastiknya;
(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 total secara keseluruhan 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,38$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto $\pm 2,323$ Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta simcard,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya dan mohon hukuman yang seringan ringan dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:
Pertama;

Bahwa, Terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata, pada hari Selasa, Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di depan Kamar Nomor 2.108 Puncak Marina Kondominium tepatnya di Jalan Margerejo Indah XI No. 509, Kelurahan Margerejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara, sebagai berikut

- Bahwa, bermula pada hari Selasa, Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. Sudarsana alias Sujenk (DPO) di Puncak Marina Kondominium tepatnya di Jalan Margerejo Indah XI No. 509, Kelurahan Margerejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, namun setibanya terdakwa di Kamar Nomor 2.108 Puncak Marina, Kondominium tepatnya di Jalan Margerejo Indah XI No. 509, Kelurahan Margerejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya sekitar pukul 17.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Leynisstyawan (yang merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) untuk melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 2,64$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Acis warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Titus (Dpo) pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa ketika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, terdakwa akan diberikan keuntungan oleh Sdr. Titus (Dpo) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor:
 - 29128/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,283$ Gram;
 - 29129/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ Gram;
 - 29130/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata;

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor:
= 29128/ 2023/ NNF s/d 29130/ 2023/ NNF adalah didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor:

= 29128/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 2,263$ Gram;

= 29129/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 29130/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto
 $\pm 0,060$ Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa, Terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu
Gede Swarnata, pada hari Selasa, Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul
17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di
depan Kamar Nomor 2.108, Puncak Marina Kondominium, tepatnya di Jalan
Margerejo Indah XI No. 509, Kelurahan Margerejo, Kecamatan Wonocolo,
Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."
Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
Saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Leynisstyawan (yang merupakan
anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) mendapatkan informasi
dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di di
Puncak Marina Kondominium tepatnya di Jalan Margerejo Indah XI No.
509, Kelurahan Margerejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, selanjutnya
setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa yang saat itu
sedang berada di depan Kamar Nomor 2.108, Puncak Marina
Kondominium, tepatnya di Jalan Margerejo Indah XI No. 509, Kelurahan
Margerejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, kemudian setelah dilakukan
penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet
warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip
plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat
bruto $\pm 2,64$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil
Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ Gram beserta
plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto $\pm 0,34$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Titus (DPO);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor:
 - 29128/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,283$ Gram;
 - 29129/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ Gram;
 - 29130/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata;

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :
= 29128/ 2023/ NNF s/d 29130/ 2023/ NNF adalah didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor:

- = 29128/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 2,263$ Gram;
- = 29129/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 29130/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto
 $\pm$ 0,060 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Leynisstyawan Octavi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan,
sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung
Perak, diantaranya Briptu Vikry Noor Assegaf, telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober
2023 sekira jam 17.30 WIB, didepan kamar Nomor 2.108 Puncak Marina
Kondomonium, Jl Margorejo Indah XI No. 509 Surabaya, karena tanpa ijin
menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau memiliki
narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa tersebut atas adanya informasi dari
masyarakat;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang bukti
berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga yang
didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu
dengan berat 2, 64 (dua koma enam puluh empat) Gram beserta
plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu
dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta klip plastiknya, 1
(satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol
koma tiga puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit
timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit HP merek
Samsung warna biru type A12 dengan simcardnya;
 - Bahwa, Terdakwa dengan menggunakan HP Samsung miliknya telah
melakukan komunikasi dengan seseorang bernama Titus untuk memesan
sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang bernama Titus tersebut dikenal Terdakwa melalui telpon, karena keberadaan Titus tersebut sedang menjalani masa pidana di Lapas Madiun;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri, namun sudah ada orang yang menjadi calon pembeli juga;
- Bahwa, Terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa disertai ijin dan kewenangan dari pihak berwajib;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Vikry Noor Assegaf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di depan kamar Nomor 2.108 Puncak Marina Kondomonium, Jl. Margorejo Indah XI No. 509, Surabaya, karena tanpa ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa tersebut atas adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2, 64 (dua koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru type A12 dengan simcardnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengan menggunakan HP Samsung miliknya telah melakukan komunikasi dengan seseorang bernama Titus untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa, orang yang bernama Titus tersebut dikenal Terdakwa melalui telpon, karena keberadaan Titus tersebut sedang menjalani masa pidana di Lapas Madiun;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri, namun sudah ada orang yang menjadi calon pembeli juga;
- Bahwa, Terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa disertai ijin dan kewenangan dari pihak berwajib;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, didepan kamar Nomor 2.108, Puncak Marina, Kondominium, Jl Margorejo Indah XI No. 509, Surabaya, karena tanpa ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2, 64 (dua koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru type A12 dengan simcardnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara memesan kepada seseorang bernama Titus, dengan menggunakan HP Samsung miliknya, sedangkan Titus sendiri sedang menjalani masa pidana di Lapas Madiun, dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Titus, hanya melalui telpon atau WA;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri, namun sudah ada orang yang menjadi calon pembeli yang bernama Sujeng dan akan dijual per poketnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tanpa disertai ijin dan kewenangan dari pihak berwajib;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor:

- 29128/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,283$ Gram;
- 29129/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ Gram;
- 29130/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata, dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 29128/ 2023/ NNF s/d 29130/ 2023/ NNF adalah didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

- 29128/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm$ 2,263 Gram;
- 29129/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- 29130/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm$ 0,060 Gram;

Serta barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) poket klip plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,64 Gram beserta plastiknya,
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,40 Gram beserta plastiknya,
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,34 Gram beserta plastiknya;(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 total secara keseluruhan 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,38 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto $\pm$ 2,323 Gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver,

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB, didepan kamar Nomor 2.108, Puncak Marina Kondomonium, Jl. Margorejo Indah XI No. 509, Surabaya, karena tanpa ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 2, 64 (dua koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru type A12 dengan simcardnya;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara memesan kepada seseorang bernama Titus, dengan menggunakan HP Samsung miliknya, sedangkan Titus sendiri sedang menjalani masa pidana di Lapas Madiun, dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Titus, hanya melalui telpon atau WA;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri, namun sudah ada orang yang menjadi calon pembeli yang bernama Sujeng dan akan dijual per poketnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tanpa disertai ijin dan kewenangan dari pihak berwajib;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra anak dari I Putu Gede Swarnata di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung atau diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap saksi Bripda Leynisstyan Octavi dan saksi Briptu Vikry Noor Assegaf bersama tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



17.30 WIB, didepan kamar Nomor 2.108 Puncak Marina Kondomonium, Jl Margorejo Indah XI No. 509 Surabaya, karena tanpa ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau memiliki narkoba jenis sabu, dimana pada saat penangkapan Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat 2, 64 (dua koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru type A12 dengan simcardnya;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Titus, dengan menggunakan HP Samsung miliknya, sedangkan Titus sendiri sedang menjalani masa pidana di Lapas Madiun, dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Titus, hanya melalui telepon atau WA;

Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri, namun sudah ada orang yang menjadi calon pembeli yang bernama Sujeng dan akan dijual per poketnya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan barang bukti yang diterima dengan nomor:

- 29128/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,283 Gram;
- 29129/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,015 Gram;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 29130/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra Anak Dari I Putu Gede Swarnata, dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor 29128/ 2023/ NNF s/d 29130/ 2023/ NNF adalah didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

- 29128/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 2,263$ Gram;
- 29129/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- 29130/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,060$ Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa beberapa kali telah membeli dan menjual narkotika golongan I semata-mata untuk tujuan mendapat keuntungan sejumlah uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak digunakan untuk tujuan-tujuan legal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan dan yang terbukti dalam perkara Terdakwa menganut 2 (dua) pidana pokok didalamnya, yaitu pidana penjara dan pidana denda, kemudian berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan penjara. Bahwa, kemudian berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan penjatuhan pidana tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 2,64$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ Gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ Gram beserta plastiknya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 total secara keseluruhan 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,38$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berat netto $\pm$ 2,323 Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard telah dipergunakan atau sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Gede Dhani Gita Candra anak dari I Putu Gede Swarnata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sesuai dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 2,64$ Gram beserta plastiknya,
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ Gram beserta plastiknya,
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya;(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 08640/ NNF/ 2023 total secara keseluruhan 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,38$ Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto $\pm 2,323$ Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Acis warna silver,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta simcard;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sby